



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צפורה פיגנבויס

תיק מס': 304/04

בענין:

ולטמן מאיר ואילנה
מרח' נורית 16, ורדיה, חיפה

הנתבעים

נ ג ד

רכס שאלתיאל ומוניק
מרח' נורית 16, ורדיה, חיפה

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. בעלי דירה בבית משותף הגישו תביעה לצו עשה שיחייב את הנתבעים שהם בעלי הדירה מעל לאטום את מרפסת דירתם באופן שלא תחדור דרכה רטיבות לדירתם שלהם. נטען בכתב-התביעה כי כבר בשנת 1998 התגלתה רטיבות וזו טופלה על ידי קבלן הבנין. בחורף האחרון נתגלתה רטיבות בשנית. הנתבעים לא הכירו באחריותם לטפל בכך ולכן הוגשה התביעה.
2. בכתב-ההגנה טוענים הנתבעים כי המפגע החל לפני למעלה מ-5 שנים בעקבות עבודה רשלנית של הקבלן. הנתבעים מצאו לתבוע, הנתבעים, משנסתיימה תקופת האחריות של הקבלן והכל כדי להטיל עליהם אחריות. משלא ביצעו שום שינוי מבני בדירה אין מצידם רשלנות וכן לא חלה עליהם חובה כלשהי בקשר לרטיבות הנטענת על ידי הנתבעים.
3. לא היתה מחלוקת על כך שקיימת רטיבות ועמדה להכרעה השאלה המשפטית אם חלה על הנתבעים חובת התיקון. בהחלטה מיום 2.1.05 הוריתי על הגשת סיכומי-טענות בסוגיה זו.

4. התובעים סיכמו טענותיהם לאמור:

(א) לראשונה נתגלתה רטיבות בדירתם משנת 1998, כ-5 שנים לאחר איכלוס הבית. קבלן הבנין במסגרת תקופת האחריות שלו טיפל בבעיה וזו אכן תוקנה. בשנת 2004 הופיעה בעיית רטיבות נוספת, והיא המהווה עילת התביעה. מקור הרטיבות במרפסת בלתי מקורה של דירת הנתבעים, אך אלה האחרונים מתעלמים מאחריותם. החובה של הנתבעים כמה מהוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי. משכך יש לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעים בהתאם.

(ב) הנתבעים מנגד רואים את הרטיבות תופעה מתמשכת משנת 1998. לקבלן הבנין אחריות ושומה על התובעים להפעילה. אכן מקור הליקוי באיטום לא מקצועי של מרפסת דירתם וגם נסיונות התיקון של הקבלן היו רשלניים. מכל מקום את הדרישה יש להפנות אליו. עמדה זו מתחזקת על רקע העובדה שהנתבע לא ביצע שום שינוי בדירתו מאז היא נבנתה.

5. אין לי לקבל את עמדת הנתבעים. כפי שציינו התובעים בכתב-הסיכומים, סעיף 3(ב) לתקנון המצוי המהווה חלק בלתי נפרד מחוק המקרקעין מטיל חובה על בעל דירה לתחזק את דירתו באופן שלא ייגרם בעטיה ליקוי לדירה אחרת. לא עומדת על הפרק שאלת רשלנות מצד הנתבעים. גם אם לא התרשלו, העובדה שחודרת רטיבות ממתחם שבבעלותם לדירה אחרת מטילה עליהם – כלפי התובעים שהם בעלי הדירה מתחת – את חובת התחזוקה התקינה. אפשר שיש לנתבעים עילת תביעה כנגד גורם אחר החב כלפיהם חובות מתחום דיני החוזים או דיני הנזיקין. מכל מקום בתחום החובות בין בעלי דירות בבית משותף, בינם לבין עצמם, חובתו של בעל דירה לתחזק את דירתו באופן תקין שלא ייגרם ליקוי לדירה אחרת היא חובה מוחלטת.

6. בין אם נראה ברטיבות של השנה האחרונה המשכה של הרטיבות מקדמת דנא, מה שלא נראה כך, ובין אם נראה בה מקור ליקוי חדש שנגרם בשל איטום בעל 'אורך חיים' קצר אין ספק שהליקוי נמצא בדירתם של הנתבעים ודי בכך כדי להטיל עליהם חובה לתקנו. גם בעבר, בעת שהקבלן אטם את מרפסת דירתם הוא עשה זאת מתוך החובה שלו כלפיהם, הנתבעים, ולא כלפי התובעים. שכן מקור הליקוי לא היה בדירת התובעים אלא בדירת הנתבעים.

7. העובדה שהנתבעים לא ביצעו שינויים בדירתם אינה רלוונטית. איטום יכול להישחק עם הזמן וכן יכול להינזק כתוצאה מתזוזות קרקע. אין בהללו כדי לשנות מאחריותו של בעל דירה כלפי דירה אחרת.

8. אני מקבלת אפוא את התביעה ומחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לנקוט את כל הפעולות במרפסת דירתם באופן שלא תחדור רטיבות לדירת התובעים וזאת בתוך 45 יום מיום מתן פסק-הדין. אם לא יהיה בפרק זמן זה כדי לבצע את האמור אאריך את המועד על פי בקשה מנומקת שתוגש.

ויוטעם, מבחן התוצאה היינו יעילות התיקון רק הוא יהווה הוכחה למילוי פסק-הדין.

9. אני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעים, יחד ולחוד, הוצאות משפט בסך של 2,000 ₪. משלא הוכח לי היקף הנזק בדירת התובעים, ישמש הסכום שנפסק גם לתיקון הליקויים בדירתם. אם הסכום לא ישולם בתוך 30 יום מיום מתן פסק-הדין הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (2.11.04) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ב' יב' באדר א' תשס"ה (21.2.05)
העתקים יישלחו לצדדים.

צפורה פיגנבויס
מפקחת על רישום מקרקעין

דט/